

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Facilitação de Contrabando ou Descaminho (art. 318 do CP)

Vamos lá.

É crime que não tem grandes mistérios.

Apenas siga a leitura, siga a linha de raciocínio.

Contrabando e Descaminho são crimes praticados por PARTICULAR contra a Administração Pública em Geral.
Veja como estão tipificados no Código Penal:



Fique ligado!

Descaminho

Art. 334. **Iludir**, no todo ou em parte, **o pagamento** de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Contrabando

Art. 334-A. Importar ou exportar mercadoria **proibida**:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

A diferença básica entre os dois crimes é a seguinte:

No **descaminho** a mercadoria pode entrar ou sair do Brasil, mas **o agente não paga os tributos devidos**.

Já no **contrabando** a importação ou exportação da mercadoria é **PROIBIDA**.

Lembre, são crimes praticados por **PARTICULAR**.

Para combater esses crimes, o Estado dispõe de funcionários públicos especializados, com atribuições especiais.

É dever desses funcionários públicos (*da Receita Federal; ANVISA; Polícia Federal; entre outros*) combater tais crimes.

Por isso, o Código Penal entendeu por bem PUNIR de MODO ESPECIAL **O FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUE FACILITA A PRÁTICA DE CONTRABANDO ou DESCAMINHO**.

Ressalta-se que não é qualquer funcionário público que responde por esse crime. Apenas o funcionário público que tem o dever de combater o contrabando ou descaminho, ou seja, funcionários públicos com atribuições ligadas às atividades de combate ao contrabando ou descaminho.

A conduta é **FACILITAR**. Em outras palavras, “ajudar” (intencionalmente) para que um contrabando ou um descaminho ocorra. Ora, é justamente agir “*com infração a seu dever funcional*”, ou seja, fazer o contrário do que deveria.

Vamos ver como o Código Penal tipificou:



Importante!

Facilitação de contrabando ou descaminho

Art. 318 - Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho (art. 334):

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.

Veja que a pena do crime é até maior que as dos crimes de contrabando e descaminho. Claro, a função o funcionário público era combater, e não facilitar. Portanto, deve ser punido de forma exemplar, e até com maior rigor que o próprio contrabandista.

Ressalta-se que o crime exige DOLO, ou seja, a intenção de facilitar tais crimes. Não havendo crime quando o funcionário público, por um descuido, acaba concorrendo para o contrabando/descaminho.

Por fim, o crime se configura que a facilitação (com infração ao dever funcional). Não importa se o contrabando/descaminho venha se concretizar ou não (é um crime FORMAL, ou seja, não exige resultado material para consumação).

Saudações.

Professor Rafael Albino.

E falou Jesus: "Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei". Mateus 11:28

Resumo

FACILITAÇÃO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO

Art. 318 - Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho (art. 334):

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.

Contrabando e Descaminho são crimes praticados por PARTICULAR contra a Administração Pública em Geral. No **descaminho** a mercadoria pode entrar ou sair do Brasil, mas **o agente não paga os tributos devidos**. Já no **contrabando** a importação ou exportação da mercadoria é **PROIBIDA**.

O Código Penal incriminou de forma especial a conduta do **FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUE FACILITA A PRÁTICA DE CONTRABANDO ou DESCAMINHO**.

É UM CRIME PRÓPRIO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO COM ATRIBUIÇÕES DE COMBATE AO CONTRABANDO OU DESCAMINHO.

A conduta é **FACILITAR** (intencionalmente) *“com infração a seu dever funcional”*.

É UM CRIME FORMAL, para consumação, não exige efetiva concretização do contrabando/descaminho.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
